



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURMANSYAH ARIEP Alias AMBON.**
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir: 33 tahun/ 18 Oktober 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sukapura No.121 RT. 02, RW.03 Kelurahan Samaan
Kecamatan Klojen, Kota Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2000.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 84/Pid.B/2025/PN Mlg, tanggal 24 Pebruari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2025/PN Mlg, tanggal 24 Pebruari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMANSYAH ARIEP alias AMBON bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMANSYAH ARIEP alias AMBON berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : F 32390004J, atas nama pemilik: NUGROHO NANANG HADI SASMITO, Alamat Desa Mojo Rt.01 Rw.02 Kec. Mojo Kab Kediri, dengan identitas kendaraan Honda

Hal 2 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NF 125 (SUPRA), warna hitam, Nopol : AG-3584-CV, Tahun 2008,

Noka: MH1JB91188K773677, Nosin: JB9121372883;

1 (satu) buah dosbook/kotak handphone warna hitam kombinasi kuning merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue, dengan nomor IMEI 1: 864856058976945, dan IMEI 2 : 864856058976952;

1 (satu) buah tas pinggang/selempang merk eiger warna hitam berisi:

1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean bleu, dengan nomor IMEI 1: 864856058976945 dan IMEI 2: 864856058976952;

Kartu BPJS Kesehatan dengan nomor : 0001161620537 atas nama NABEEL PUTRA AQEEL;

Dikembalikan kepada Saksi NABEEL PUTRA AQEEL

1 (satu) buah dompet lipat persegi warna hitam;

Kartu identitas berupa KTP dengan NIK: 1212011808060001 dan SIM C dengan nomor SIM: 0733-0608-00013 atas nama RIZKY AGUSTIN TAMPUBOLON;

Dikembalikan Kepada saksi RIZKY AGUSTIN TAMPUBOLON

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Hal 3 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-16/MLANG/Eoh.2/2025, tanggal 20 Pebruari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURMANSYAH ARIEP alias AMBON, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah kost Jalan Kertoasri No. 73 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURMANSYAH ARIEP alias AMBON, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di rumah kost Jalan Kertoasri No. 73 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki lalu masuk ke dalam rumah kost Jl. Kertoasri No. 73 RT. 07 RW. 01 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang melalui pintu pagar yang tidak digembok kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar

Hal 4 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RIZKY AGUSTIN TAMPUBOLON yang saat itu terbuka dan saksi RIZKY AGUSTIN TAMPUBOLON sedang tidur. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet lipat model persegi berwarna hitam yang berisi kartu Identitas (KTP, SIM C, Kartu BPJS Kesehatan dan ATM BANK MANDIRI) milik Saksi RIZKY AGUSTIN TAMPUBOLON yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar menuju kamar Saksi NABEEL PUTRA AQEEL lalu mengambil 1 (buah) handphone merek Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue dengan nomor IMEI 1: 864856058976945 dan IMEI 2: 864856058976952 yang berada di atas samping kanan tempat tidur saksi NABEEL PUTRA AQEEL kemudian mengambil 1 (satu) buah tas pinggang/selempang warna hitam kombinasi abu-abu merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Identitas (KTP, SIM C, SIM A, ATM BANK JATIM, ATM BRI dan Kartu BPJS Kesehatan) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi NABEEL PUTRA AQEEL. Terdakwa lalu turun melalui tangga belakang menuju parkir dan mencoba memasukkan kunci kontak ke beberapa sepeda motor yang berada di parkir secara beberapa kali dan berhasil menguasai kendaraan merek Honda NF 125 Supra warna hitam Nopol AG-3584-CV beserta STNK atas nama NUGROHO NANANG HADI SASMITO alamat Desa Mojo RT. 01 RW. 02 Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang berada didalam jok sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mendorong kendaraan tersebut dan keluar melalui pintu pagar, kemudian sepeda motor Supra NF 125 warna hitam tersebut dinyalakan dan dibawa kearah timur menuju Jl. Watugong selanjutnya Terdakwa membuka tas pinggang/selempang merk Eiger warna hitam kombinasi abu-abu tersebut lalu mengambil beberapa pecahan uang didalam dompet kurang lebih sebesar Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang kemudian dompet tersebut dibuang disekitar jembatan Jl. Soekarno-Hatta, tas selempang merk Eiger warna hitam kombinasi abu-abu dan kartu identitas saksi RIZKY AGUSTIN TAMPUBOLON serta 1 (satu) buah Handphone type Poco F3 warna deep

Hal 5 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ocean blue dengan nomor IMEI 1: 864856058976945, IMEI 2: 864856058976952 disimpan didalam tas terdakwa untuk dipergunakan sendiri, kemudian sepeda motor merek HONDA NF 125 Nopol AG-3584-CV dijual terdakwa melalui market place jual beli online dengan memposting foto kendaraan dan laku terjual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas adalah untuk dimiliki, dan sebagian akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NABEEL PUTRA AQEEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nabeel Putra Aqeel, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perkara pencurian sepeda motor Honda Supra dan HP milik saksi.
 - Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 WIB, di dalam rumah kost di Jl. Kertoasri 73 Rt07/01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
 - Bahwa sepeda motor saksi parkir di belakang kosan saksi dan tidak dikunci, karena jarak kosan jauh dari jalan raya, lalu saksi ke kamar dan tidur, saksi juga kehilangan HP, saat saksi mau lihat notifikasi di HP, tapi

Hal 6 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik saksi tidak ada, saat saksi bangun tidur pintu kamar kost dalam keadaan terbuka.

- Bahwa saksi mengalami kerugian ±Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membangunkan teman, dan ternyata teman saksi juga kehilangan dompet yang ditaruh didalam kamar kost.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut, tapi setelah saksi melihat CCTV, saksi lihat wajah terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat terdakwa.
- Bahwa HP merk Xiome yang diambil terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin mengambil sepeda motor dan HP milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diambil oleh terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa HP milik saksi diletakkan dikamar diatas meja, HP ditempat tidur.
- Bahwa sebelum terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi, terdakwa masuk ke kamar saksi dan mengambil barang milik saksi.
- Bahwa tempat kost saksi ada pagarnya, sedang kamar kost saat kejadian tidak saksi kunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi Rizky Agustin Tampubolon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian sepeda motor Honda Supra dan HP milik saksi Nabeel, dan dompet milik saksi.
- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 wib, di dalam rumah kost di Jl. Kertoasri 73 Rt07/01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa sajakah yang kehilangan di kosan tersebut, awalnya teman saksi bernama Nabeel tahu kalau sepeda motor dan HP miliknya hilang, lalu saksi Nabeel beritahu saksi, dan ternyata saksi juga kehilangan dompet.
- Bahwa dompet milik saksi yang diambil terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, tapi setelah saksi melihat CCTV, saksi lihat wajah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa.

Hal 7 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil dompet milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. Saksi Wahyu Widodo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian sepeda motor Honda Supra milik saksi Nabeel.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Nabeel selaku korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 wib, di dalam rumah kost di Jl. Kertoasri 73 Rt07/01 Kel. Ketawanggede Kel. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan, kita melakukan penyelidikan, lalu pada tanggal 20 Desember 2024 terdakwa ditangkap masa, karena saat itu terdakwa mau masuk ke Perumahan.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan di temukan dompet, dan saat itu kita juga melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku telah melakukan pencurian.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual terdakwa di Marketplace Facebook.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mencuri sepeda motor tersebut terdakwa masuk dan terus mendorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa termasuk Residivis.
- Bahwa Terdakwa membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4. Saksi Totok Agus Arianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara pencurian sepeda motor Honda Supra milik saksi Nabeel.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Nabeel selaku korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 wib, di dalam rumah kost di Jl. Kertoasri 73 Rt07/01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan, kita melakukan penyelidikan, lalu pada tanggal 20 Desember 2024 terdakwa ditangkap masa, karena saat itu terdakwa mau masuk ke Perumahan.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan di temukan dompet, dan saat itu kita juga melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku telah melakukan pencurian.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual terdakwa di Marketplace Facebook.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mencuri sepeda motor tersebut terdakwa masuk dan terus mendorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa termasuk Residivis.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengambil barang-barang tersebut dibulan Oktober.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara perkelahian, pada tahun 2017 dan sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor baru 1 (satu) kali ini.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa sendirian mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa langsung pulang kerumah, dan sepeda motor tersebut terdakwa jual via online.
- Bahwa HP dan dompet tidak, HP terdakwa pakai sendiri, sedangkan dompet terdakwa buang dijembatan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Hal 9 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : F 32390004J, atas nama pemilik : Nugroho Nanang Hadi Sasmito, Alamat Desa Mojo Rt.01 Rw.02 Kec. Mojo Kab. Kediri, dengan identitas kendaraan Honda NF 125 (SUPRA), Warna Hitam, Nopol : AG-3584-CV, Tahun 2008, Noka : MH1JB91188K773677, Nosin : JB9121372883.
- 1 (satu) buah dosbook / kotak handphone warna hitam kombinasi kuning merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue, dengan nomor IMEI 1 : 864856058976945, dan IMEI 2 : 864856058976952.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue, dengan nomor IMEI 1 : 864856058976945, dan IMEI 2 : 864856058976952.
- 1 (satu) buah dompet lipat persegi warna hitam.
- Kartu identitas berupa : KTP dengan NIK : 1212011808060001, dan SIM C dengan nomor SIM : 0733-0608-00013 atas nama Rizky Agustin Tampubolon.
- Kartu BPJS Kesehatan dengan nomor : 0001161620537 atas nama Nabeel Putra Aqeel.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kost Jl. Kertoasri No. 73 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- Bahwa setelah ditempat kost, Terdakwa masuk ke dalam rumah kost melalui pintu pagar.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi korban Rizky Agustin Tampubolon yang tidak dikunci kamarnya sementara saksi korban Rizky Agustin Tampubolon sedang tidur.

Hal 10 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam kamar tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet lipat model persegi berwarna hitam yang berisi kartu Identitas (KTP, SIM C, Kartu BPJS Kesehatan dan ATM Bank MANDIRI) milik Saksi Rizky Agustin Tampubolon yang ada di atas meja.
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil dompet, Terdakwa keluar menuju kamar saksi korban Nabeel Putra Aqeel lalu mengambil 1 (buah) handphone merek Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue ada di atas samping kanan tempat tidur saksi korban Nabeel Putra Aqeel, 1 (satu) buah tas pinggang/selempang warna hitam kombinasi abu-abu merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Identitas (KTP, SIM C, SIM A, ATM BANK JATIM, ATM BRI dan Kartu BPJS Kesehatan) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi korban Nabeel Putra Aqeel. Lalu Terdakwa keluar turun melalui tangga belakang menuju parkir.
- Bahwa diparkiran, Terdakwa mendekati dan membawa dengan cara didorong sepeda motor merek Honda NF 125 Supra warna hitam Nopol AG-3584-CV beserta STNK atas nama Nugroho Nanang Hadi Sasmito melalui pintu pagar kost.
- Bahwa diluar pagar rumah kost, terdakwa menghidupkan sepeda motor Supra NF 125 warna hitam tersebut lalu dibawa kearah timur menuju Jl. Watugong.
- Bahwa setelah aman, Terdakwa membuka tas pinggang/selempang merk Eiger warna hitam kombinasi abu-abu tersebut lalu mengambil beberapa pecahan uang didalam dompet kurang lebih sejumlah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) lalu dompetnya dibuang disekitar jembatan Jl. Soekarno-Hatta, sedangkan tas selempang merk Eiger warna hitam kombinasi abu-abu dan kartu identitas saksi Rizky Agustin Tampublon serta 1 (satu) unit Handphone type Poco F3 warna deep ocean blue dengan nomor

Hal 11 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 864856058976945, IMEI 2: 864856058976952 disimpan didalam tas terdakwa untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya dan saksi korban mengetahui kehilangan barang-barangnya setelah bangun pagi harinya.
- Bahwa terdakwa menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NF 125 Nopol AG-3584-CV market place jual beli online dengan memposting foto kendaraan dan laku terjual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sudah melakukan beberapa kali pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Pencurian pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Hal 12 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan nama NURMANSYAH ARIEP Alias AMBON, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Pencurian pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian merujuk kepada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu” sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. dan yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud secara nyata-nyata bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” artinya pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya (R. Soesilo, hal.249-250 dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor, cetak ulang tahun 1996);

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka

Hal 14 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kost Jl. Kertoasri No. 73 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, setelah ditempat kost, Terdakwa masuk ke dalam rumah kost melalui pintu pagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi korban Rizky Agustin Tampubolon yang tidak dikunci kamarnya sementara saksi korban Rizky Agustin Tampubolon sedang tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa didalam kamar tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet lipat model persegi berwarna hitam yang berisi kartu Identitas (KTP, SIM C, Kartu BPJS Kesehatan dan ATM Bank MANDIRI) milik Saksi Rizky Agustin Tampubolon yang ada di atas meja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, setelah terdakwa mengambil dompet, Terdakwa keluar menuju kamar saksi korban Nabeel Putra Aqeel lalu mengambil 1 (buah) handphone merek Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue ada di atas samping kanan tempat tidur saksi korban Nabeel Putra Aqeel, 1 (satu) buah tas pinggang/selempang warna hitam kombinasi abu-abu merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah dompet berisi Kartu Identitas (KTP, SIM C, SIM A, ATM BANK JATIM, ATM BRI dan Kartu BPJS Kesehatan) dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi korban Nabeel Putra Aqeel. Lalu Terdakwa keluar turun melalui tangga belakang menuju parkir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka

Hal 15 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, diparkiran, Terdakwa mendekati dan membawa dengan cara didorong sepeda motor merek Honda NF 125 Supra warna hitam Nopol AG-3584-CV beserta STNK atas nama Nugroho Nanang Hadi Sasmito melalui pintu pagar kost.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, diluar pagar rumah kost, terdakwa menghidupkan sepeda motor Supra NF 125 warna hitam tersebut lalu dibawa kearah timur menuju Jl. Watugong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, setelah aman, Terdakwa membuka tas pinggang/selempang merk Eiger warna hitam kombinasi abu-abu tersebut lalu mengambil beberapa pecahan uang didalam dompet kurang lebih sejumlah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) lalu dompetnya dibuang disekitar jembatan Jl. Soekarno-Hatta, sedangkan tas selempang merk Eiger warna hitam kombinasi abu-abu dan kartu identitas saksi Rizky Agustin Tampublun serta 1 (satu) unit Handphone type Poco F3 warna deep ocean blue dengan nomor IMEI 1: 864856058976945, IMEI 2: 864856058976952 disimpan didalam tas terdakwa untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, terdakwa menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA NF 125 Nopol AG-3584-CV market place jual beli online dengan memposting foto kendaraan dan laku terjual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka

Hal 16 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa pernah dihukum dan sudah melakukan beberapa kali pencurian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dengan maksud untuk dimilikinya karena perpindahan sepeda motor milik saksi korban yang diparkir ditempat biasa saksi korban parkir dirumah kostnya menuju ke rumahnya ada maksud niat untuk mengambilnya maka dengan demikian unsur "Pencurian pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya", telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka

Hal 17 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah kost Jl. Kertoasri No. 73 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya dan saksi korban mengetahui kehilangan barang-barangnya setelah bangun pagi harinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dirumah kost Jl. Kertoasri No. 73 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat, dalam norma kehidupan sosial bermasyarakat,

Hal 18 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maupun norma hukum perbuatan mengambil sesuatu barang orang lain yang bukan miliknya merupakan perbuatan yang dapat dihukum, dan didalam kehidupan sosial, perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela, maka sanksinya bisa sanksi moral atau sanksi lain sesuai adat masing-masing, dan oleh karena perbuatan tersebut dilarang dan tercela dalam kehidupan sosial bermasyarakat maka tatanan kehidupan sosial bermasyarakat menjadi tidak harmonis dan tercederai, serta terdakwa beberapa kali pernah dihukum maka dengan demikian terdakwa akan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : F 32390004J, atas nama pemilik: NUGROHO NANANG HADI SASMITO, Alamat Desa Mojo Rt.01 Rw.02 Kec. Mojo Kab Kediri, dengan identitas kendaraan Honda NF 125 (SUPRA), warna hitam, Nopol : AG-3584-CV, Tahun 2008, Noka: MH1JB91188K773677, Nosin: JB9121372883, 2. 1 (satu) buah dosbook/kotak handphone warna hitam kombinasi kuning merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue, dengan nomor IMEI 1: 864856058976945, dan IMEI 2 : 864856058976952., 3. 1 (satu) buah tas pinggang/selempang merk eiger warna hitam berisi: a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean bleu, dengan nomor IMEI 1: 864856058976945 dan IMEI 2: 864856058976952., dan b, Kartu BPJS

Hal 19 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dengan nomor : 0001161620537 atas nama Nabeel Putra Aqeel, yang telah disita dan diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi korban Nabeel Putra Aqeel.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah dompet lipat persegi warna hitam, dan 2. Kartu identitas berupa KTP dengan NIK: 1212011808060001 dan SIM C dengan nomor SIM: 0733-0608-00013 atas nama Rizky Agustin Tampubolon, yang telah disita dan telah diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rizky Agustin Tampubolon.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa residivis.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurmansyah Ariepp Alias Ambon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Hal 20 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : F 32390004J, atas nama pemilik: NUGROHO NANANG HADI SASMITO, Alamat Desa Mojo Rt.01 Rw.02 Kec. Mojo Kab Kediri, dengan identitas kendaraan Honda NF 125 (SUPRA), warna hitam, Nopol : AG-3584-CV, Tahun 2008, Noka: MH1JB91188K773677, Nosin: JB9121372883;
 2. 1 (satu) buah dosbook/kotak handphone warna hitam kombinasi kuning merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean blue, dengan nomor IMEI 1: 864856058976945, dan IMEI 2 : 864856058976952;
 3. 1 (satu) buah tas pinggang/selempang merk eiger warna hitam berisi:
 4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Poco F3 warna deep ocean bleu, dengan nomor IMEI 1: 864856058976945 dan IMEI 2: 864856058976952;
 5. Kartu BPJS Kesehatan dengan nomor : 0001161620537 atas nama Nabeel Putra Aqeel.
Dikembalikan kepada saksi korban Nabeel Putra Aqeel.
 6. 1 (satu) buah dompet lipat persegi warna hitam, dan
 7. Kartu identitas berupa KTP dengan NIK: 1212011808060001 dan SIM C dengan nomor SIM: 0733-0608-00013 atas nama RIZKY AGUSTIN TAMPUBOLON.

Dikembalikan kepada saksi korban Rizky Agustin Tampubolon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H. dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati,S.H.

Hal 22 dari 23 hal, Put.No.84/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)